

[별표]

1. 0000법 일부개정법률안

1. 개정 이유

해당 법령안을 제정(개정)하게 된 이유 등을 기재

2. 입법의 필요성

가. 종전의 제도 운영실태

- 입법의 필요성을 알 수 있도록 구체적으로 작성

나. 입법 추진배경

- 입법의 필요성을 알 수 있도록 구체적으로 작성

다. 입법으로 얻어지는 효과

- 입법의 필요성을 알 수 있도록 구체적으로 작성

라. 입법에 관한 관련 단체 등의 의견

- 입법의 필요성을 알 수 있도록 구체적으로 작성

3. 주요 내용 ※ 법률안의 주요 내용을 항목별로 기재

가. 00제도의 도입(안 제0조)

- 000을 내용으로 하는 00제도를 도입함

나. 00운영의 근거 마련(안 제0조)

- 000하던 것을 00하도록 함

4. 예상되는 문제점 및 대응방안

예상되는 문제점	내용	대응방안
부처간 이견 존재 (조직, 예산 포함)		
이해 단체 등 관계자 반대		
그 밖의 문제점 (간략하게 문제점 기술)		

5. 참고 사항

가. 추진일정

- 입법예고 : 0000. 00. ~ 00. (40일) ※ 의원입법의 경우 기재 불필요
- 법제처 제출 : 0000. 00. ※ 의원입법의 경우 기재 불필요
- 국회 제출 : 0000. 00.
- 시행일 : 공포한 날 / 공포 후 0개월이 경과한 날 ※ 하위법령의 제·개정이 필요한 경우 시행일에 충분한 준비기간 필요

나. 하위법령 개정필요성 : 불필요 / 필요(시행령 / 시행규칙)

- 000을 대통령령으로 정함(안 제0조) ※ 위임되는 주요내용 기재

다. 규제관련 검토 ※ 신설·강화, 또는 폐지·완화가 예상되는 규제내용 기재

- 신설·강화 규제 : 000를 위반한 경우 과태료 부과(안 제0조)
- 폐지·완화 규제 : 해당 없음

라. 재정수반 여부

- 해당 없음 / 재정수반이 필요한 경우 관련 내용 기재

마. 불입 : 개정문, 신·구조문대비표, 조문별 제·개정이유서

6. 법안 담당자

직위	이름	사무실 전화	HP	E-mail
0000과장				
사무관				
주무관				

법률 제 호

산림조합법 일부개정법률안

산림조합법 일부를 다음과 같이 개정한다.

제26조제2항제4호를 다음과 같이 한다.

4. 성년후견이 개시된 때

제39조제1항제2호를 다음과 같이 한다.

2. 미성년자·피성년후견인 또는 피한정후견인

부 칙

이 법은 공포한 날부터 시행한다.

현행	개정안	개정사유
제26조(가입 및 탈퇴) ① (생략) ② 조합원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당될 때에는 당연히 탈퇴된다. 1. ~ 3. (생략) 4. <u>금치산선고를 받았을 때</u> 5. (생략) ③ (생략)	제26조(가입 및 탈퇴) ① (현행과 같음) ② ----- ----- ----- -----. 1. ~ 3. (현행과 같음) 4. <u>성년후견이 개시된 때</u> 5. (현행과 같음) ③ (현행과 같음)	○ 「민법」의 금치산·한정치산제도가 폐지되고 성년후견제도가 도입(2013. 7. 1.)됨에 따라 조합원의 당연탈퇴사유 변경 ※ 하위법령(시행령 등)에 위임하는 경우 그 내용을 구체적으로 기재
제39조(임원의 결격사유) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람은 조합의 임원이 될 수 없다. 다만, 제11호는 조합원인 임원에게만 적용한다. 1. (생략) 2. <u>미성년자·금치</u>	제39조(임원의 결격사유) ① ----- ----- ----- -----. ----- ----- -----. 1. (현행과 같음) 2. <u>미성년자·피성</u>	○ 「민법」의 금치산·한정치산제도가 폐지되고 성년후

<u>산자 또는 한정치 산자</u> 3. ~ 12. (생략) ② · ③ (생략)	<u>년후견인 또는 피 한정후견인</u> 3. ~ 12. (현행과 같 음) ② · ③ (현행과 같 음)	견제도가 도입(2013. 7. 1.)됨 에 따라 임원의 결격사유 변경
--	---	--

붙임 3 **조문별 제·개정이유서**

1. ○ ○ ○ ○ (안 제--조제--항)

가. 제·개정 이유

○

※ 근거법령 : (시행령, 시행규칙의 경우)

나. 제·개정 내용

○

다. 입법추진과정에서 논의된 주요내용

○

라. 입법효과

○

마. 그 밖의 참고사항

- 관련 현황별 통계
- 용역결과 요약
- 주요이해당사자, 정당별 의견
- 참고입법례, 외국입법례
- 판례, 그 밖의 참고사항 등